
KOMPENDIUM PRAWNE

Ochrona zabytków i zieleń | województwo podlaskie

Wersja mobilna z większą czcionką i układem ułatwiającym naukę
na telefonie

Wariant standardowy

Dodano wyraźne nagłówki, wyróżnione boxy, ikony orientacyjne, kolorowe sekcje oraz
bardziej czytelny skład tekstu.

Zakres

ustawa o ochronie zabytków + ustawa o ochronie przyrody + praktyka województwa
podlaskiego, ze szczególnym naciskiem na zieleń, drzewa, krzewy, parki, ogrody i cmentarze

Stan prawny i informacyjny: 16 września 2026 r.

2. Jak korzystać z opracowania

§ Fundamenty

Na tej stronie

To kompendium jest zbudowane wokół praktycznego pytania: co wolno zrobić przy zabytku i jego zieleni, kto rozstrzyga sprawę i w jakim trybie? Nie zastępuje lektury decyzji o...

To kompendium jest zbudowane wokół praktycznego pytania: co wolno zrobić przy zabytku i jego zieleni, kto rozstrzyga sprawę i w jakim trybie? Nie zastępuje lektury decyzji o wpisie konkretnego obiektu do rejestru, ponieważ właśnie zakres wpisu przesądza często, czy mamy do czynienia z zabytkowym parkiem, całym zespołem, jedynie budynkiem albo także jego otoczeniem.

Zasada pracy z dokumentem: najpierw ustal formę ochrony i zakres wpisu, potem organ, następnie tryb (pozwolenie / zgłoszenie / brak formalności), a dopiero później dokumenty, terminy, ochronę gatunkową i relację z Prawem budowlanym.

- Stan prawny przyjęty w kompendium: 16 września 2026 r.
- Trzon: ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami + ustawa o ochronie przyrody.
- Kontekst lokalny: województwo podlaskie, WUOZ w Białymstoku i wybrane zabytkowe założenia zieleni.
- Materiał ma charakter edukacyjny; w konkretnej sprawie trzeba sprawdzić aktualny tekst aktu, decyzję o

wpisie i bieżące formularze organu.

Podstawa / źródło: Źródła: Dz.U. 2024 poz. 1292; Dz.U. 2025 poz. 1168 i 1673; Dz.U. 2026 poz. 13 i 483.

3. Mapa kompendium

§ Fundamenty

Na tej stronie

Część Zakres

Część

Zakres

I. Fundamenty

definicje, formy ochrony, rejestr i ewidencje

II. Podlaskie

organ, delegatury, przykłady zieleni zabytkowej

III. Zieleń

drzewa, krzewy, parki, ogrody, cmentarze, ochrona gatunkowa

IV. Procedury

art. 36, art. 36aa, ustawa o ochronie przyrody, Prawo budowlane

V. Nadzór

kontrole, wstrzymanie prac, decyzje naprawcze, kary

VI. Praktyka

kazusy, checklisty, terminy, źródła

Najważniejszy temat

od 3 czerwca 2026 r. działa nowy model: część dawnych działań objętych pozwoleniem konserwatorskim przeszła do zgłoszenia (art. 36aa), a wycinka w wpisanym parku, ogrodzie lub innej formie zaprojektowanej zieleni została wyraźnie uregulowana w art. 36 ust. 1 pkt 1b.

Najważniejsza oś

forma ochrony → organ → tryb → dokumenty → terminy → wykonanie.

Podstawa / źródło: Podstawa: ustawa z 9.10.2025 r., Dz.U. 2025 poz. 1673.

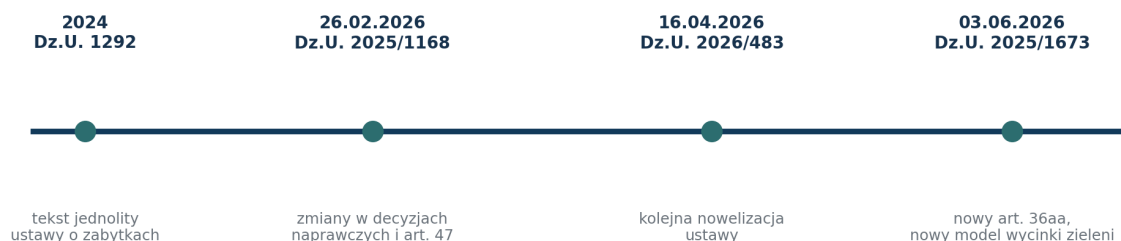
4. Stan prawny: co zmieniło się w 2026 r.

§ Fundamenty

Na tej stronie

- Dz.U. 2025 poz. 1168 - zmiany obowiązujące od 26.02.2026 r. m.in. w instrumentach nadzorczych i decyzjach naprawczych.

Stan prawny użyty w kompendium: 16 września 2026 r.



- Dz.U. 2025 poz. 1168 - zmiany obowiązujące od 26.02.2026 r. m.in. w instrumentach nadzorczych i decyzjach naprawczych.
- Dz.U. 2026 poz. 483 - kolejna nowelizacja ustawy; ma znaczenie dla aktualności tekstu ustawy, choć nie jest osią procedur dotyczących zieleni.
- Dz.U. 2025 poz. 1673 - od 03.06.2026 r. zasadnicza zmiana procedur: art. 36 ust. 1 pkt 1b, integracja wycinki w zabytkowych parkach/ogrodach z ustawą o ochronie przyrody oraz nowy art. 36aa.

Pułapka

tekst jednolity z 2024 r. sam w sobie nie pokazuje obecnego stanu prawnego. Przy nauce trzeba czytać go razem z późniejszymi nowelizacjami.

Podstawa / źródło: Źródło: ELI - Dz.U. 2025 poz. 1168 i 1673; Dz.U. 2026 poz. 483.

§ 5. Podstawowe pojęcia

§ Fundamenty

Na tej stronie

Na tej stronie: podstawowe definicje, które wracają później w praktyce zieleni zabytkowej.

Pojęcie	Znaczenie praktyczne
Zabytek	nieruchomość / rzecz, jej część lub zespół; świadectwo minionej epoki lub zdarzenia o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej
Historyczny układ urbanistyczny / ruralistyczny	obejmuje także formy zaprojektowanej zieleni
Krajobraz kulturowy	przestrzeń z elementami przyrodniczymi i wytworami cywilizacji, historycznie ukształtowana
Otoczenie	teren wpisany do rejestru dla ochrony wartości widokowych lub przed szkodliwym oddziaływaniem
Prace konserwatorskie	zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie destrukcji, dokumentacja
Prace restauratorskie	wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych; możliwe uzupełnienie / odtworzenie części

Co zapamiętać

W sprawach zieleni pojęcie substancji zabytku może obejmować nie tylko budowle, ale też układ kompozycyjny, starodrzew, osie widokowe, aleje, układ wodny i relacje przestrzenne – zależnie od zakresu wpisu i wartości konkretnego założenia.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 3 ustawy o ochronie zabytków.

6. Ochrona zabytków a opieka nad zabytkiem

§ Fundamenty

Na tej stronie

Ochrona (art. 4) Opieka właściciela / posiadacza (art. 5)

Ochrona (art. 4)

Opieka właściciela / posiadacza (art. 5)

zadania organów administracji publicznej

obowiązki podmiotu władającego zabytkiem

zapobieganie zagrożeniom i niszczeniu

zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i otoczenia

kontrola stanu zachowania i przeznaczenia

prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót

uwzględnianie ochrony w planowaniu i środowisku

korzystanie w sposób zachowujący wartości zabytku

W praktyce przy zieleni zabytkowej oznacza to, że organ może wymagać zachowania kompozycji i wartości

historycznych, natomiast właściciel powinien prowadzić utrzymanie tak, aby nie powodować degradacji założenia.

Do zapamiętania: ustawa wymienia wprost cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni jako

kategorie zabytków nieruchomych podlegających ochronie i opiece.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 4-6 ustawy o ochronie zabytków.

🏠 7. Formy ochrony zabytków

§ Fundamenty

Na tej stronie

Dla spraw zieleni szczególnie ważny jest wpis do rejestru zabytków, ponieważ uruchamia kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków i szczególne procedury prac oraz wycinki....

Formy ochrony zabytków - art. 7

REJESTR ZABYTEKÓW

decyzja WKZ • najsilniejsze skutki indywidualne

POMNIK HISTORII

rozporządzenie Prezydenta RP • szczególna ranga obiektu

PARK KULTUROWY

uchwała rady gminy • ochrona krajobrazu kulturowego

PLAN / DECYZJA LOKALIZACYJNA

ustalenia planistyczne • ochrona w procesie inwestycyjnym

Dla spraw zieleni szczególnie ważny jest wpis do rejestru zabytków, ponieważ uruchamia kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków i szczególne procedury prac oraz wycinki. Park kulturowy i ustalenia planistyczne mogą natomiast wprowadzać dodatkowe ograniczenia przestrzenne. Ewidencja zabytków nie jest w art. 7 wymieniona jako forma ochrony, ale ma bardzo istotne skutki planistyczne i informacyjne.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 7 ustawy o ochronie zabytków.

✓ 8. Rejestr zabytków: co trzeba ustalić przed pracami

§ Fundamenty

Na tej stronie

- Czy wpis obejmuje całą nieruchomość, zespół, park/ogród, cmentarz, aleję czy tylko budynek?

- Czy wpis obejmuje całą nieruchomość, zespół, park/ogród, cmentarz, aleję czy tylko budynek?
- Czy wpisano również otoczenie?
- Czy istnieje więcej niż jedna decyzja o wpisie (np. osobno park i pałac)?
- Czy zabytek znajduje się także w gminnej/wojewódzkiej ewidencji?
- Czy dla obszaru obowiązuje miejscowy plan, park kulturowy lub inne formy ochrony przyrody?

Rejestr dla zabytków z terenu województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Wpis zabytku nieruchomego następuje decyzją administracyjną. Sam fakt, że nieruchomość znajduje się w historycznym zespole, nie zawsze oznacza identyczny zakres ochrony dla każdego jej elementu.

Praktyka: nie rozstrzygaj sprawy na podstawie mapy internetowej lub tabliczki na obiekcie. Kluczowy jest zakres decyzji o wpisie i dokumentacji konserwatorskiej.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 8-10a ustawy o ochronie zabytków.

✓ 9. Ewidencja zabytków: wojewódzka i gminna

§ Fundamenty

Na tej stronie

Poziom Kto prowadzi Znaczenie

Poziom

Kto prowadzi

Znaczenie

Wojewódzka ewidencja

wojewódzki konserwator zabytków

karty ewidencyjne; podstawa m.in. programów opieki

Gminna ewidencja

wójt / burmistrz / prezydent miasta

karty adresowe zabytków nieruchomych; ważna w

planowaniu i decyzjach inwestycyjnych

Gminna ewidencja obejmuje zabytki wpisane do rejestru, inne zabytki z wojewódzkiej ewidencji oraz inne nieruchomości zabytki wyznaczone przez organ gminy w porozumieniu z WKZ.

Pułapka

„jest w ewidencji” i „jest wpisany do rejestru” to nie to samo. Przy zieleni różnica może przesądzić o właściwości WKZ w sprawie wycinki i o konieczności pozwolenia konserwatorskiego.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 21-22 ustawy o ochronie zabytków.

⌘ 10. Planowanie przestrzenne i zieleń zabytkowa

§ Fundamenty

Na tej stronie

Ochronę zabytków uwzględnia się w strategiach, planach województwa, planach ogólnych gmin, miejscowych planach oraz szeregu decyzji lokalizacyjnych. Dokumenty te powinny...

Ochronę zabytków uwzględnia się w strategiach, planach województwa, planach ogólnych gmin, miejscowych planach oraz szeregu decyzji lokalizacyjnych. Dokumenty te powinny zapobiegać zagrożeniom, zapewniać ochronę przy inwestycjach i określać sposób zagospodarowania terenu uwzględniający opiekę nad zabytkami.

Co sprawdzić w inwestycji?

Dlaczego

MPZP / plan ogólny

może chronić układ zieleni, osie widokowe, strefy ochrony

decyzję o wpisie do rejestru

określa przedmiot i granice ochrony konserwatorskiej

gminną i wojewódzką ewidencję

wpływa na ochronę planistyczną i uzgodnienia

formy ochrony przyrody

mogą nakładać równoległe zakazy

Prawo budowlane

pozwolenie konserwatorskie lub zgłoszenie nie zastępuje wymaganych

procedur budowlanych

Reguła: ochrona konserwatorska działa równoległe do przepisów o planowaniu, budownictwie i ochronie przyrody.

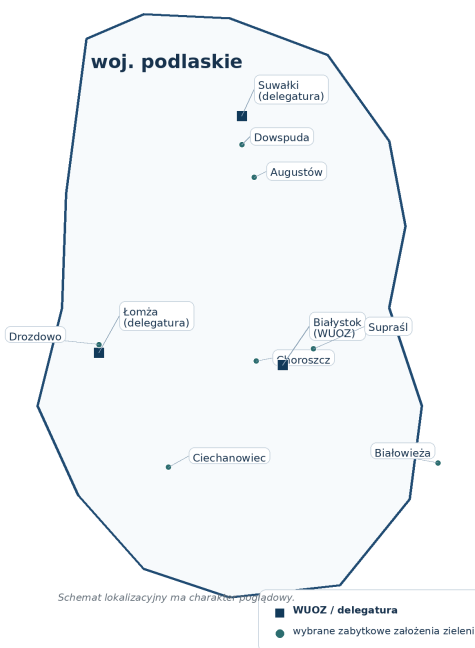
Podstawa / źródło: Podstawa: art. 18-20 ustawy o ochronie zabytków.

△ 11. Podlaskie: organ i orientacja terytorialna

△ Podlaskie i przykłady

Na tej stronie

Organem ochrony zabytków na poziomie województwa jest Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Obsługę zapewnia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku oraz delegatury...



Organem ochrony zabytków na poziomie województwa jest Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Obsługę zapewnia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku oraz delegatury w Łomży i Suwałkach.

Praktycznie

przed złożeniem wniosku zawsze sprawdź aktualny BIP/WUOZ, ponieważ wewnętrzny podział spraw pomiędzy siedzibę i delegatury, a także przypisanie konkretnych kategorii (np. zabytkowa zieleni), może się zmieniać.

Podstawa / źródło: Źródło lokalne: WUOZ w Białymstoku; mapa poglądowa, dane granic: Geoportal 2025 / public domain.

✦ 12. Podlaskie: przykłady zabytkowych założeń zieleni

△ Podlaskie i przykłady

Na tej stronie

Miejsce Dłaczego warto znać

Miejsce

Dłaczego warto znać

Białystok - ogród Branickich

barokowy zespół pałacowo-ogrodowy, ok. 9 ha; przykład formalnej kompozycji i rewaloryzacji

Choroszcz - park pałacowy

ok. 26 ha; kanał krzyżowy, stawy, aleje i powiązania wodne

Białowieża - Park Pałacowy

park krajobrazowy z 1895 r.; projekt Waleriana Kronenberga

Ciechanowiec

zespół pałacowo-ogrodowy i park krajobrazowy

Drozdowo

historyczny park dworski związany z rodziną Lutosławskich

Supraśl

historyczne ogrody klasztorne i krajobraz kulturowy

Dowspuda

romantyczny kontekst ruin pałacu Paca i parku

Te przykłady pokazują różne typy ochrony zieleni: formalny ogród barokowy, park krajobrazowy, zespół dworski, ogród klasztorny, cmentarz i otoczenie zabytku.

Podstawa / źródło: Źródła: NID / zabytek.pl - karty obiektów w Białymstoku, Choroszczy i Białowieży oraz inne karty regionalne.

✦ 13. Białystok: ogród Branickich jako modelowy przykład

△ Podlaskie i przykłady

Na tej stronie

Zespół pałacowo-parkowy Branickich jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów zabytkowej zieleni w regionie. Jego wartość nie sprowadza się do pojedynczych drzew:...

Zespół pałacowo-parkowy Branickich jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów zabytkowej zieleni w regionie. Jego wartość nie sprowadza się do pojedynczych drzew: obejmuje kompozycję przestrzenną, osie, partery, powiązanie Ogrodu Górnego i Dolnego, elementy wodne, pawilony, rzeźby i relację z pałacem.

- Przy wycince trzeba ocenić wpływ nie tylko na stan drzewa, lecz także na historyczny układ kompozycyjny.
- Nasadzenie zastępcze powinno być rozpatrywane również w kategoriach gatunku, miejsca, rytmu alei i

docelowej skali.

- Roboty ziemne mogą jednocześnie dotyczyć korzeni starodrzewu i nawarstwień archeologicznych.
- Przy rewaloryzacji możliwe jest odtwarzanie historycznych elementów, ale musi to wynikać z badań i

programu prac.

Pytanie kontrolne: czy „usunięcie chorego drzewa” jest wyłącznie sprawą przyrodniczą?

Nie - w zabytkowym

ogrodzie jego znaczenie może być również kompozycyjne i historyczne.

Podstawa / źródło: Źródło przykładu: NID, zabytek.pl - zespół pałacowo-parkowy Branickich w Białymstoku.

✦ 14. Choroszcz i Białowieża: dwa różne modele parku

△ Podlaskie i przykłady

Na tej stronie

Cecha Choroszcz Białowieża

Cecha

Choroszcz

Białowieża

Charakter

barokowy, osiowy

krajobrazowy / angielski

Elementy kluczowe

kanal krzyżowy, aleje, stawy, wyspa pałacowa

swobodna kompozycja, starodrzew, polany,

zabudowa historyczna

Ryzyko prac

naruszenie osi i systemu wodnego

utrata starodrzewu i charakteru

krajobrazowego

Podejście

czytać układ jako całość

chronić relacje przestrzenne i naturalistyczny

charakter

W obu przypadkach „zieleń” jest częścią materialnej i przestrzennej substancji zabytku, ale kryteria oceny ingerencji są inne. W ogrodzie formalnym szczególnie ważna jest geometria i rytm, a w parku krajobrazowym - kompozycja widokowa, starodrzew, polany i relacje z wodą.

Wniosek: nie ma jednego uniwersalnego sposobu pielęgnacji wszystkich parków zabytkowych.

Podstawa / źródło: Źródła: NID / zabytek.pl - park w Choroszczy i Park Pałacowy w Białowieży.

✦ 15. Inne typy zieleni zabytkowej w regionie

△ Podlaskie i przykłady

Na tej stronie

- Cmentarze: ochronie może podlegać układ kwater, starodrzew, aleje, ogrodzenia, nagrobki i relacje widokowe.

- Cmentarze: ochronie może podlegać układ kwater, starodrzew, aleje, ogrodzenia, nagrobki i relacje widokowe.

- Ogrody klasztorne: istotne mogą być dawne podziały funkcjonalne, sady, ogrody użytkowe, osie i powiązania z zabudową.

- Parki dworskie: częste są aleje dojazdowe, stawy, starodrzew, polany, relikty kompozycji i powiązanie z dworem.

- Aleje: wartość może mieć rytm, jednorodność, przebieg historycznej drogi oraz funkcja krajobrazowa.

- Historyczne układy miejskie: forma zaprojektowanej zieleni może być składnikiem chronionego układu, nawet jeśli nie jest odrębnym parkiem.

Przy cmentarzach i miejscach pamięci dochodzą względy kulturowe, religijne i społeczne. Nawet zabieg technicznie poprawny arborystycznie może być niewłaściwy konserwatorsko, jeśli niszczy charakter historyczny miejsca.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 3 pkt 12 i 14 oraz art. 6 ustawy o ochronie zabytków.

16. Zalecenia konserwatorskie i obowiązki właściciela

△ Podlaskie i przykłady

Na tej stronie

Na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku WKZ przedstawia pisemne zalecenia konserwatorskie, które mogą określać sposób korzystania z zabytku, zabezpieczenia, wykonania...

Na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku WKZ przedstawia pisemne zalecenia konserwatorskie, które mogą określać sposób korzystania z zabytku, zabezpieczenia, wykonania prac konserwatorskich i zakres dopuszczalnych zmian.

Zdarzenie

Termin zawiadomienia WKZ

uszkodzenie, zniszczenie, zaginięcie lub kradzież
do 14 dni od powzięcia wiadomości

zagrożenie dla zabytku
do 14 dni od powzięcia wiadomości

zmiana miejsca przechowania zabytku ruchomego
1 miesiąc

zmiana stanu prawnego zabytku
do 1 miesiąca

W przypadku starego drzewa zagrażającego ludziom należy działać szybko, ale nie utożsamiać „pilności” z automatycznym brakiem wymogów konserwatorskich. Wyjątki dla akcji ratowniczej i złomów/wywrotów mają własne warunki.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 27-28 ustawy o ochronie zabytków.

✓ 17. Kto może kierować pracami przy zabytkowej zieleni

△ Podlaskie i przykłady

Na tej stronie

Pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy parkach wpisanych do rejestru albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru kieruje osoba spełniająca...

Pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy parkach wpisanych do rejestru albo innego rodzaju

zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru kieruje osoba spełniająca szczególne wymagania kwalifikacyjne.

Ustawa wiąże je z odpowiednim wykształceniem oraz praktyką przy takich zabytkach.

Rodzaj czynności

Wymóg ustawowy - skrót

kierowanie / samodzielne prace

konserwatorskie i restauratorskie

odpowiednie studia II stopnia lub jednolite magisterskie + co najmniej 9 miesięcy praktyki po wskazanym etapie studiów

samodzielne prace techniczne

odpowiednie wykształcenie zawodowe/branżowe związane z pielęgnacją zieleni albo co najmniej 9 miesięcy praktyki

Pułapka

uprawnienia arborystyczne lub doświadczenie ogrodnicze mogą być merytorycznie cenne, ale dla prac kwalifikowanych przez ustawę trzeba sprawdzić dokładne wymagania art. 37b.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 37b ustawy o ochronie zabytków.

✓ 18. Przed każdą ingerencją w zieleń: cztery warstwy kontroli

✓ Zieleń i procedury

Na tej stronie

- Warstwa 1 - zabytki: rejestr, zakres wpisu, art. 36/36aa, zalecenia konserwatorskie.

INGERENCJA W ZIELEŃ

1

ZABYTKI

rejestr, zakres wpisu, art. 36 / 36aa, zalecenia konserwatorskie

2

PRZYRODA

zezwozenie / zgłoszenie / wyjątek, opłaty, nasadzenia, pomniki przyrody, obszary chronione

3

GATUNKI

gniazda, siedliska, nietoperze, porosty i inne chronione organizmy

4

INWESTYCJA

MPZP, Prawo budowlane, decyzje środowiskowe, archeologia i roboty ziemne

Jedna czynność może wymagać równoległego sprawdzenia wszystkich 4 warstw. Pozwolenie konserwatorskie nie zastępuje np. odstępstwa od zakazów ochrony gatunkowej.

- Warstwa 1 - zabytki: rejestr, zakres wpisu, art. 36/36aa, zalecenia konserwatorskie.
- Warstwa 2 - przyroda: zezwolenie/zgłoszenie/wyjątek, opłaty, nasadzenia, pomniki przyrody, obszary chronione.
- Warstwa 3 - gatunki: gniazda, siedliska, nietoperze, porosty i inne chronione organizmy.
- Warstwa 4 - inwestycja: MPZP, Prawo budowlane, decyzje środowiskowe, archeologia i roboty ziemne.

Najczęstszy błąd

uznanie, że jedna decyzja „załatwia wszystko”. Integracja przepisów o wycince w art. 36 ust. 1aa nie znosi np. ochrony gatunkowej ani obowiązków budowlanych.

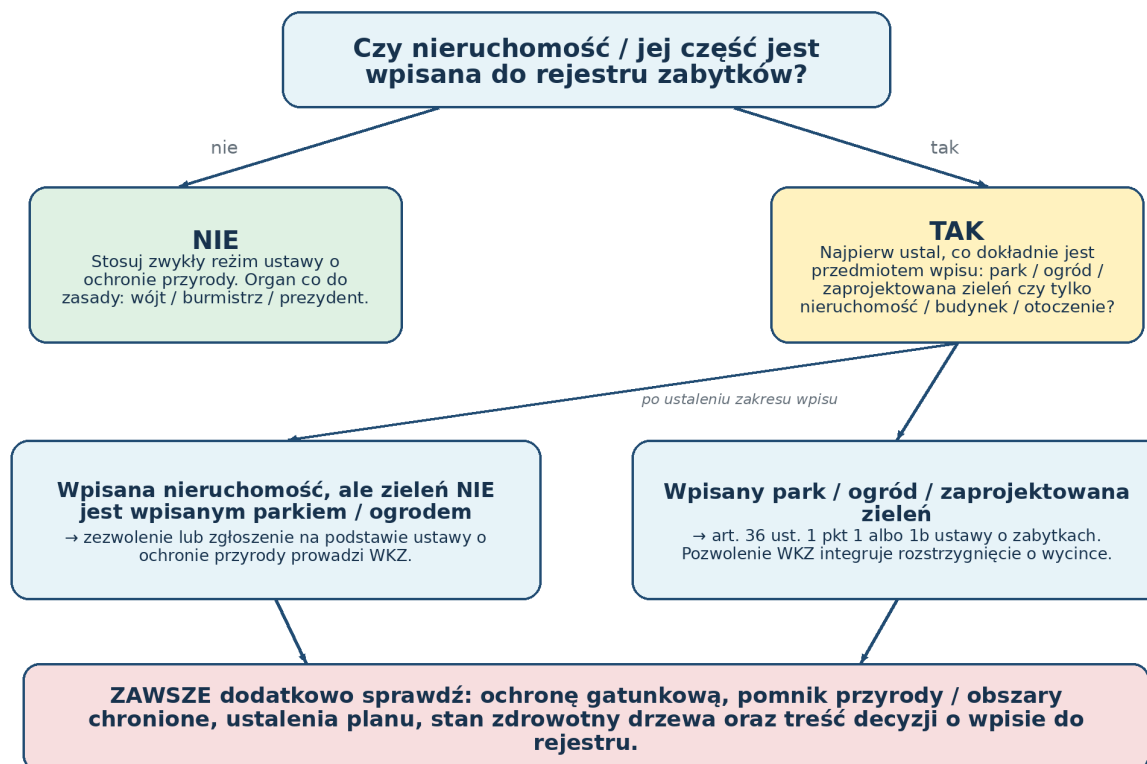
Podstawa / źródło: Podstawa: art. 2 ustawy o ochronie zabytków oraz art. 83b-83c ustawy o ochronie przyrody.

→ 19. Usuwanie drzew i krzewów na zabytku: decyzja krok po kroku

✓ Zieleń i procedury

Na tej stronie

Kluczowe rozróżnienie 2026: „nieruchomość wpisana do rejestru” nie zawsze oznacza „wpisany park, ogród lub inna forma zaprojektowanej zieleni”. To rozstrzyga, czy korzystasz...



Kluczowe rozróżnienie

„nieruchomość wpisana do rejestru” nie zawsze oznacza „wpisany park, ogród lub inna forma zaprojektowanej zieleni”. To rozstrzyga, czy korzystasz głównie z art. 83a ustawy o ochronie przyrody, czy z pozwolenia z art. 36 ust. 1 pkt 1 / 1b.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 36 ust. 1 pkt 1 i 1b oraz ust. 1aa; art. 83 i 83a ustawy o ochronie przyrody.

→ 20. Wpisany park, ogród lub zaprojektowana zieleń

✓ Zieleń i procedury

Na tej stronie

Od 3 czerwca 2026 r. usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni wymaga...

Od 3 czerwca 2026 r. usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni wymaga pozwolenia konserwatorskiego: w ramach prac konserwatorskich/restauratorskich z art. 36 ust. 1 pkt 1 albo - w pozostałych przypadkach - z art. 36 ust. 1 pkt 1b.

Jeżeli równolegle ustawa o ochronie przyrody wymagałaby zezwolenia z art. 83 ust. 1 albo zgłoszenia osoby fizycznej z art. 83f ust. 4, WKZ rozstrzyga wycinkę w pozwoleniu konserwatorskim. Nie wydaje się wtedy odrębnego zezwolenia przyrodniczego i nie składa odrębnego zgłoszenia.

W pozwoleniu stosuje się odpowiednio wybrane przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące m.in. oględzin, gatunków chronionych, nasadzeń, opłat i zwolnień. To nie jest „wyłączenie” ochrony przyrody, lecz jej włączenie do jednego rozstrzygnięcia.

Wyjątki akcji ratowniczej oraz określonych złomów/wywrotów z art. 83f ust. 1 pkt 13 i 14 mają szczególną regulację - w tych przypadkach nie wydaje się pozwolenia z art. 36 ust. 1 pkt 1b.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 36 ust. 1 pkt 1 i 1b oraz ust. 1aa-1af po nowelizacji Dz.U. 2025 poz. 1673.

→ 21. Wpisana nieruchomość, ale nie wpisany park/ogród

✓ Zieleń i procedury

Na tej stronie

Jeżeli drzewo rośnie na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, ale sama zieleń nie jest wpisany parkiem, ogrodem ani inną formą zaprojektowanej zieleni,...

Jeżeli drzewo rośnie na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, ale sama zieleń nie jest wpisany parkiem, ogrodem ani inną formą zaprojektowanej zieleni, zasadnicze znaczenie ma ustawa o ochronie przyrody.

- Zezwolenie na usunięcie drzewa/krzewu z takiej nieruchomości wydaje WKZ (art. 83a ust. 1).
- Osoba fizyczna, która usuwa drzewo na cel niezwiązany z działalnością gospodarczą, zgłasza zamiar

właściwemu organowi - na nieruchomości wpisanej do rejestru jest nim WKZ.

- Zwolnienie dla ozdobnych krzewów oraz zwolnienie dla drzew/krzewów owocowych nie działa na

nieruchomości wpisanej do rejestru.

Uwaga: nowy art. 36aa ust. 1 pkt 5 wyłącza z konserwatorskiego zgłoszenia „inne działania” polegające na usuwaniu drzew/krzewów z wpisanej nieruchomości, która nie jest wpisany parkiem/ogrodem/zaprojektowaną zielenią. Wycinkę obsługuje wówczas reżim przyrodniczy z właściwością WKZ.

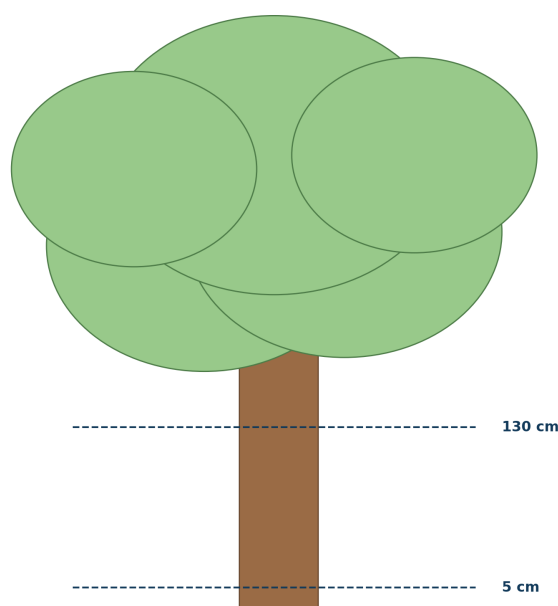
Podstawa / źródło: Podstawa: art. 83a i 83f ustawy o ochronie przyrody; art. 36aa ust. 1 pkt 5 ustawy o zabytkach.

↔ 22. Progi 80-65-50 i dwa miejsca pomiaru

✓ Zieleń i procedury

Na tej stronie

Na tej stronie: progi 80–65–50 cm oraz dwa różne miejsca pomiaru pnia.



DWA RÓŻNE POMIARY

5 cm: progi zwolnienia / zgłoszenia • 130 cm: wniosek i opłata

Próg na 5 cm	Gatunki
80 cm	topole, wierzby, klon jesionolistny, klon srebrzysty
65 cm	kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny
50 cm	pozostałe gatunki

Co zapamiętać

5 cm służy m.in. do progów zwolnienia i zgłoszenia osoby fizycznej. 130 cm służy m.in. do opisu drzewa we wniosku o zezwolenie i do obliczania opłaty. Nie wolno tych pomiarów mieszać.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 83b ust. 1 pkt 5, art. 83f ust. 1 pkt 3 i ust. 4, art. 85 ustawy o ochronie przyrody.

23. Zgłoszenie osoby fizycznej: 21 + 14 + 6 miesięcy

✓ Zieleń i procedury

Na tej stronie

Na tej stronie: procedura zgłoszeniowa osoby fizycznej – najważniejsze terminy i skutki.

Etap	Termin / skutek
braki zgłoszenia	organ nakazuje uzupełnienie w 7 dni
ogłędziny	do 21 dni od doręczenia kompletnego zgłoszenia
sprzeciw	14 dni od ogłędzin
brak sprzeciwu	można usunąć drzewo
niewykonanie	po 6 miesiącach od ogłędzin trzeba zgłosić ponownie

Co zapamiętać

W określonych przypadkach organ może wnieść sprzeciw, m.in. z powodu lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach objętych formami ochrony przyrody.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 83f ust. 4-16 ustawy o ochronie przyrody.

☑ 24. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa/krzewu

✓ Zieleń i procedury

Na tej stronie

- wnioskodawca i właściciel nieruchomości; tytuł prawny oraz zgoda właściciela, gdy wymagana;
- wnioskodawca i właściciel nieruchomości; tytuł prawny oraz zgoda właściciela, gdy wymagana;
- gatunek drzewa/krzewu; obwód pnia na wysokości 130 cm (dla drzewa); powierzchnia krzewów;
- miejsce, przyczyna i planowany termin usunięcia oraz informacja, czy ma związek z działalnością gospodarczą;
- rysunek, mapa lub - przy inwestycji - projekt zagospodarowania pokazujący położenie zieleni;
- plan nasadzeń zastępczych lub przesadzenia, jeżeli są planowane;
- decyzja środowiskowa / postanowienia Natura 2000, gdy są wymagane;
- zezwolenie dotyczące gatunków chronionych, jeżeli zostało wydane.

Przed wydaniem zezwolenia organ dokonuje oględzin pod kątem występowania gatunków chronionych. Jeżeli wycinka naruszałaby zakazy ochrony gatunkowej, postępowanie zawiesza się do przedstawienia odpowiedniego zezwolenia.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 83b-83c ustawy o ochronie przyrody; w zintegrowanym pozwoleniu stosowane odpowiednio na mocy art. 36 ust. 1aa.

+ 25. Nasadzenia zastępcze, przesadzenie i opłaty

✓ Zieleń i procedury

Na tej stronie

Organ może uzależnić zgodę na usunięcie drzewa lub krzewu od nasadzeń zastępczych lub przesadzenia. Przy ocenie bierze pod uwagę m.in. wartość przyrodniczą, wartość kulturową,...

Organ może uzależnić zgodę na usunięcie drzewa lub krzewu od nasadzeń zastępczych lub przesadzenia. Przy ocenie bierze pod uwagę m.in. wartość przyrodniczą, wartość kulturową, walory krajobrazowe i lokalizację.

Zagadnienie

Zasada

opłata za drzewo

obwód na 130 cm × stawka

opłata za krzew

powierzchnia rzutu poziomego × stawka

odroczenie przy nasadzeniach/przesadzeniu

co do zasady 3 lata od terminu wykonania

żywołność nasadzeń

może prowadzić do umorzenia albo odpowiedniego przeliczenia opłaty

pielęgnacja zabytkowego drzewostanu

ustawa przewiduje przypadki nienaliczania opłat, m.in. odnowę i pielęgnację

na nieruchomości wpisanej do rejestru

W zabytkowym parku nasadzenie zastępcze nie powinno być traktowane jak dowolne „1 za 1”. Liczy się także

zgodność z historyczną kompozycją, docelowa skala, gatunek i miejsce.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 83c-87 ustawy o ochronie przyrody; art. 36 ust. 1ab i 1af ustawy o zabytkach.

⚠ 26. Ochrona gatunkowa: zezwolenie na wycinkę to nie wszystko

✓ Zieleń i procedury

Na tej stronie

Drzewo może być siedliskiem ptaków, nietoperzy, owadów, porostów lub innych chronionych organizmów. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa albo pozwolenia konserwatorskiego...

Drzewo może być siedliskiem ptaków, nietoperzy, owadów, porostów lub innych chronionych organizmów.

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa albo pozwolenia konserwatorskiego nie uchyla automatycznie zakazów ochrony gatunkowej.

- Przed pracami wykonaj oględziny adekwatne do pory roku i rodzaju drzewa.
- Jeżeli czynność prowadzi do naruszenia zakazów (np. niszczenia gniazd, siedlisk, płoszenia), może być

potrzebne odrębne zezwolenie właściwego organu ochrony przyrody.

- „Okres lęgowy” nie jest prostym ustawowym przedziałem, który automatycznie rozstrzyga legalność wycinki.

Liczy się faktyczne występowanie chronionych gatunków i zakazy.

- Wniosek o zezwolenie na wycinkę przewiduje załączenie zezwolenia gatunkowego, jeżeli zostało wydane.

GDOŚ wskazuje orientacyjnie, że okres rozrodu wielu ptaków przypada przeważnie od 1 marca do 15 października, ale obowiązek ochrony wynika z gatunku i sytuacji faktycznej, a nie z samej daty.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 83b-83c ustawy o ochronie przyrody; materiały GDOŚ „Ochrona zadrzewień”.

✂ 27. Pielęgnacja koron, korzeni i prace ziemne

✓ Zieleń i procedury

Na tej stronie

Prace w obrębie korzeni, pnia lub korony muszą być wykonywane w sposób najmniej szkodzący. Ustawa o ochronie przyrody ustanawia też granice dotyczące redukcji korony.

Prace w obrębie korzeni, pnia lub korony muszą być wykonywane w sposób najmniej szkodzący. Ustawa o ochronie przyrody ustanawia też granice dotyczące redukcji korony.

Zakres

Znaczenie

do 30% korony

co do zasady mieści się w zwykłym limicie ustawowym, ale nadal trzeba działać prawidłowo i uwzględnić ochronę zabytku

powyżej 30%

bez ustawowego celu szczególnego może stanowić uszkodzenie drzewa

powyżej 50%

bez ustawowego celu szczególnego może stanowić zniszczenie drzewa

wyjątki

gałęzie obumarłe/nadłamane, utrzymanie uformowanego kształtu, specjalistyczny zabieg przywracający statykę

Zabytek: nawet cięcie do 30% może wymagać oceny konserwatorskiej, jeżeli wpływa na historyczną formę alei, szpaleru lub kompozycję parku. Limit przyrodniczy nie jest „automatycznym pozwoleniem” konserwatorskim.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 87a ustawy o ochronie przyrody oraz art. 36 ustawy o ochronie zabytków.

✓ 28. Art. 36: co nadal wymaga pozwolenia WKZ

✓ Zieleń i procedury

Na tej stronie

Po zmianach z 2026 r. katalog art. 36 został przebudowany. Dla zieleni najważniejsze są:

Po zmianach z 2026 r. katalog art. 36 został przebudowany. Dla zieleni najważniejsze są:

Przepis

Przykład

art. 36 ust. 1 pkt 1

prace konserwatorskie/restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru; może obejmować usunięcie drzewa w ramach takich prac

pkt 1b

usunięcie drzewa/krzewu z wpisanego parku, ogrodu lub innej formy zaprojektowanej zieleni z innego powodu niż prace z pkt 1

pkt 3-5

badania konserwatorskie, architektoniczne i archeologiczne

pkt 6 i 8

przemieszczenie zabytku nieruchomego; podział zabytku nieruchomego

Uwaga historyczna: dawne pkt 2, 7 oraz 9-11 zostały uchylone; część tych działań przeniesiono do zgłoszenia z

art. 36aa. Nie ucz się katalogu z nieaktualnego tekstu.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 36 po nowelizacji Dz.U. 2025 poz. 1673.

29. Art. 36aa: nowy tryb zgłoszenia konserwatorskiego

✓ Zieleń i procedury

Na tej stronie

Zgłoszenia wymagają m.in. roboty budowlane w otoczeniu zabytku, zmiana przeznaczenia/sposobu korzystania, określone urządzenia i reklamy na zabytku oraz inne działania mogące...

Zgłoszenie konserwatorskie - art. 36aa (od 3 czerwca 2026 r.)



Uzupełnienie przerywa bieg 60 dni; termin biegnie od nowa po dostarczeniu wymaganych informacji.

Zgłoszenia wymagają m.in. roboty budowlane w otoczeniu zabytku, zmiana przeznaczenia/sposobu korzystania, określone urządzenia i reklamy na zabytku oraz inne działania mogące naruszyć substancję lub zmienić wygląd zabytku. WKZ ma 60 dni na wniesienie sprzeciwu.

Zgłaszający może zamiast zgłoszenia wystąpić o pozwolenie. Po bezskutecznym upływie 60 dni można rozpocząć działanie; WKZ może wcześniej wydać zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 36aa ustawy o ochronie zabytków, obowiązuje od 03.06.2026 r.

30. Art. 36aa: kiedy WKZ wnosi sprzeciw

✓ Zieleń i procedury

Na tej stronie

- gdy zgłoszenie dotyczy działania, które w rzeczywistości wymaga pozwolenia z art. 36;
- gdy zgłoszenie dotyczy działania, które w rzeczywistości wymaga pozwolenia z art. 36;
- gdy działanie zostało już rozpoczęte lub wykonane;
- gdy roboty naruszają ustalenia ochrony zabytków w planie lub właściwej decyzji lokalizacyjnej;
- gdy naruszają uchwałę dotyczącą parku kulturowego albo zasady sytuowania reklam/małej architektury;
- gdy spowodują uszczerbek dla wartości zabytku, jego uszkodzenie/zniszczenie albo niewłaściwe korzystanie.

WKZ może także wnieść sprzeciw i nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia, gdy ryzyko dla zabytku uzasadnia pełniejsze postępowanie.

Jeżeli brakuje dokumentów lub informacji, WKZ nakazuje uzupełnienie. To przerywa bieg 60 dni; termin biegnie na nowo po doręczeniu wymaganych materiałów.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 36aa ust. 7-10 ustawy o ochronie zabytków.

⌘ 31. Relacja z Prawem budowlanym

⚠ Nadzór i ryzyka

Na tej stronie

Pozwolenie lub zgłoszenie konserwatorskie i procedura budowlana to odrębne reżimy. Uzyskanie pozwolenia WKZ na roboty przy zabytku nie zwalnia z uzyskania pozwolenia na budowę...

Pozwolenie lub zgłoszenie konserwatorskie i procedura budowlana to odrębne reżimy. Uzyskanie pozwolenia

WKZ na roboty przy zabytku nie zwalnia z uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, jeżeli wymaga tego Prawo budowlane.

- Przy robotach przy obiekcie wpisanym do rejestru odpowiedni dokument konserwatorski powinien

poprzedzać właściwą procedurę budowlaną.

- Jeżeli wycinka jest związana z inwestycją i pozwolenie konserwatorskie na wycinkę podlega art. 36 ust. 1ac,

wykonanie wycinki może być warunkowane uzyskaniem odpowiednich pozwoleń/zgłoszeń budowlanych.

- Roboty ziemne przy zabytku mogą dodatkowo wymagać uwzględnienia ochrony archeologicznej.

Praktyka: przygotuj wspólną mapę inwestycji pokazującą zabytek, strefę robót, drzewa, sieci, wykopy i elementy projektowane. To ułatwia ocenę kolizji między reżimami.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 36 ust. 8 i ust. 1ac oraz art. 36aa ust. 15; Prawo budowlane po zmianie Dz.U. 2025 poz. 1673.

☑ 32. Kontrola konserwatorska

⚠ Nadzór i ryzyka

Na tej stronie

Organy ochrony zabytków mają uprawnienia kontrolne dotyczące stanu zachowania zabytku i działań przy nim. Kontrola może obejmować dokumentację, zgodność prowadzonych prac z...

Organy ochrony zabytków mają uprawnienia kontrolne dotyczące stanu zachowania zabytku i działań przy nim.

Kontrola może obejmować dokumentację, zgodność prowadzonych prac z pozwoleniem, kwalifikacje osób oraz stan faktyczny w terenie.

- Dokumentuj prace: daty, zakres, zdjęcia przed/w trakcie/po, osoby odpowiedzialne i odstępstwa od

programu.

- Przy zieleni warto prowadzić inwentaryzację drzew oraz dokumentować przyczyny zabiegów.
- Jeżeli wystąpi nieprzewidziana sytuacja (np. wyrócenie drzewa, odsłonięcie reliktu archeologicznego),

przerwij właściwy zakres prac i ustal dalsze działania z organem.

Kontrola nie jest tylko „sprawdzeniem papierów”. Dla zabytkowego parku istotna jest zgodność efektu z chronionymi wartościami i warunkami decyzji.

Podstawa / źródło: Podstawa: rozdział dotyczący nadzoru i kontroli w ustawie o ochronie zabytków.

⚠ 33. Wstrzymanie prac i decyzje naprawcze

⚠ Nadzór i ryzyka

Na tej stronie

WKZ może wstrzymać prace prowadzone bez wymaganego pozwolenia, niezgodnie z pozwoleniem, a po zmianach 2026 r. również działania objęte zgłoszeniem prowadzone bez zgłoszenia,...

WKZ może wstrzymać prace prowadzone bez wymaganego pozwolenia, niezgodnie z pozwoleniem, a po zmianach 2026 r. również działania objęte zgłoszeniem prowadzone bez zgłoszenia, mimo sprzeciwu albo niezgodnie ze zgłoszeniem.

- Po wstrzymaniu organ może nakazać m.in. przywrócenie poprzedniego stanu, uporządkowanie terenu,

uzyskanie wymaganego pozwolenia albo podjęcie czynności doprowadzających zabytek do możliwie

najlepszego stanu.

- Jeżeli nielegalne prace nie spowodowały uszkodzenia, uszczerbku ani niewłaściwego korzystania i nie ma

potrzeby porządkowania terenu, ustawa przewiduje możliwość odstąpienia od niektórych obowiązków

naprawczych z ewentualnym obowiązkiem dokumentacji.

- Nowe fakty lub okoliczności ujawnione w trakcie legalnie prowadzonych prac mogą również prowadzić do

ingerencji organu.

Nie licz na legalizację „po fakcie”. Ustawa rozróżnia legalne rozpoczęcie prac od późniejszych działań

naprawczych; kary administracyjne mogą być niezależne od obowiązku naprawy.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 43-47 po zmianach Dz.U. 2025 poz. 1168 i 1673.

⚠ 34. Administracyjne kary pieniężne

⚠ Nadzór i ryzyka

Na tej stronie

Naruszenie Zakres kary

Naruszenie

Zakres kary

działania z art. 36 ust. 1 pkt 1-1b i 3-5 bez pozwolenia lub niezgodnie z nim

500 - 500 000 zł

500 - 50 000 zł

roboty budowlane w otoczeniu zabytku bez wymaganego zgłoszenia, mimo sprzeciwu lub niezgodnie ze zgłoszeniem

utrudnianie dostępu organowi

500 - 2 000 zł

brak wymaganych zawiadomień właściciela/posiadacza

500 - 2 000 zł

Oprócz kar z ustawy o zabytkach mogą mieć zastosowanie sankcje z ustawy o ochronie przyrody, np. za

usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia/pozwolenia.

Pułapka

kara pieniężna i nakaz przywrócenia stanu poprzedniego to dwa różne instrumenty. W praktyce mogą wystąpić równolegle.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 107a-107da ustawy o ochronie zabytków oraz art. 88 i nast. ustawy o ochronie przyrody.

+ 35. Sytuacje nagłe: złom, wywrot, zagrożenie

⚠ Nadzór i ryzyka

Na tej stronie

Prawo przewiduje wyjątki dla akcji ratowniczych oraz usuwania złomów i wywrotów, ale procedura zależy od tego, kto usuwa drzewo i w jakiej sytuacji. Nie każdy „niebezpieczny...

Prawo przewiduje wyjątki dla akcji ratowniczych oraz usuwania złomów i wywrotów, ale procedura zależy od tego, kto usuwa drzewo i w jakiej sytuacji. Nie każdy „niebezpieczny konar” automatycznie jest złomem lub wywrotem w rozumieniu ustawy.

- Jednostki ratownicze i niektóre służby mają szczególny tryb oraz obowiązek późniejszego przekazania informacji i dokumentacji fotograficznej.
- Inne podmioty/osoby mogą usuwać złomy lub wywroty po oględzinach właściwego organu potwierdzających ich charakter.
- W przypadku wpisanego parku/ogrodu art. 36 ust. 1ae odsyła do wyjątków z art. 83f ust. 1 pkt 13 i 14.
- Ochrona gatunkowa nadal wymaga oceny, o ile sytuacja nie uzasadnia szczególnych działań ratowniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dokumentuj stan awaryjny: fotografie, datę, lokalizację, opis zagrożenia i podmiot podejmujący działanie. Przy zabytku ma to znaczenie także dla późniejszej oceny konserwatorskiej.

Podstawa / źródło: Podstawa: art. 83f ust. 1 pkt 13-14 i ust. 2-3 ustawy o ochronie przyrody; art. 36 ust. 1ae ustawy o zabytkach.

✦ 36. Kazusy 1-4

✦ Praktyka i nauka

Na tej stronie

Kazus Odpowiedź - skrót

Kazus

Odpowiedź - skrót

Przekracza próg 50 cm. Co do zasady zgłoszenie do WKZ w reżimie art. 83f, o ile zakres wpisu nie zmienia kwalifikacji.

1. Osoba fizyczna chce usunąć klon 58 cm (5 cm wysokości) z działki wpisanej do rejestru, która nie jest parkiem. Cel prywatny.

2. Drzewo w wpisanym parku jest usuwane w ramach programu prac restauratorskich.

Pozwolenie z art. 36 ust. 1 pkt 1; jeśli prawo przyrody wymagałoby zezwolenia/zgłoszenia, rozstrzygnięcie jest integrowane.

3. Drzewo w wpisanym parku usuwa się z powodu kolizji z siecią, poza pracami konserwatorskimi.

Pozwolenie z art. 36 ust. 1 pkt 1b; możliwy wniosek właściciela urządzeń przy przesłankach ustawowych.

4. Inwestor ma pozwolenie na wycinkę, ale odkryto czynne gniazdo chronionego ptaka.

Pozwolenie na wycinkę nie uchyla zakazów gatunkowych; trzeba ocenić potrzebę odrębnego zezwolenia.

W każdym kazusie pierwsze pytanie brzmi: co dokładnie jest wpisane do rejestru?

Podstawa / źródło: Opracowanie własne na podstawie przepisów wskazanych w części III-IV.

✦ 37. Kazusy 5-8

✦ Praktyka i nauka

Na tej stronie

Kazus Odpowiedź - skrót

Kazus

Odpowiedź - skrót

5. Roboty budowlane prowadzone są wyłącznie w otoczeniu zabytku.

Po 03.06.2026 r. co do zasady art. 36aa - zgłoszenie, 60 dni na sprzeciw, chyba że konkretny zakres wymaga innego instrumentu.

6. W zabytkowym parku planuje się redukcję 45% korony dla estetyki.

Art. 87a: przekroczenie 30% poza wyjątkami może stanowić uszkodzenie drzewa; dodatkowo ocena konserwatorska kompozycji.

7. Wywrócone drzewo po burzy zagraża drodze.

Sprawdzić tryb złomu/wywrotu i podmiot usuwający; zabezpieczyć dokumentację, ochronę gatunkową i zakres wpisu.

8. Zgłoszenie art. 36aa ma braki.

WKZ wzywa postanowieniem do uzupełnienia; bieg 60 dni zostaje przerwany i rozpoczyna się na nowo po dostarczeniu materiałów.

Metoda: kwalifikacja obiektu → kwalifikacja czynności → organ → tryb → dodatkowe reżimy → dokumenty → termin → wykonanie.

Podstawa / źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaw.

☑ 38. Checklista: sprawa dotycząca drzewa przy zabytku

♦ Praktyka i nauka

Na tej stronie

Pytanie kontrolne

#

Pytanie kontrolne

1

Czy drzewo/krzew rośnie na nieruchomości wpisanej do rejestru?

2

Czy przedmiotem wpisu jest park, ogród lub inna forma zaprojektowanej zieleni?

3

Czy planowane usunięcie jest elementem prac konserwatorskich/restauratorskich/robót?

4

Czy zachodzi wyjątek (np. złom/wywrot, akcja ratownicza, próg obwodu)?

5

Jaki jest obwód na 5 cm i na 130 cm; jaki gatunek?

6

Czy występują gatunki chronione lub pomnik przyrody/obszar chroniony?

7

Czy wycinka wiąże się z inwestycją budowlaną?

8

Jakie dokumenty: mapa, fotografie, program prac, ekspertyza, plan nasadzeń?

9

Czy potrzebne są kwalifikacje z art. 37b?

10

Czy organem jest WKZ i który punkt/delegatura obsługuje sprawę?

11

Jakie warunki i terminy trzeba wykonać po decyzji?

12

Czy dokumentacja powykonawcza jest kompletna?

Podstawa / źródło: Checklista edukacyjna - zawsze zestaw z aktualnym stanem prawa i decyzją o wpisie.

39. Terminy i liczby do zapamiętania

♦ Praktyka i nauka

Na tej stronie

Na tej stronie: najważniejsze liczby i terminy do zapamiętania.

Liczba / termin	Znaczenie
5 cm	miar do progów zgłoszenia / zwolnienia
50 / 65 / 80 cm	progi obwodu pnia dla zgłoszenia osoby fizycznej
130 cm	miar we wniosku o zezwolenie i do opłaty
21 dni	oględziny po zgłoszeniu osoby fizycznej
14 dni	sprzeciw po oględzinach
6 miesięcy	ważność zgłoszenia po oględzinach
60 dni	termin na sprzeciw w art. 36aa

Co zapamiętać

Ta strona ma służyć jako szybka ściąg – liczby warto znać w pakiecie z trybem i organem.

Podstawa / źródło: Podstawa: ustawa o ochronie przyrody i ustawa o ochronie zabytków.

▢ 40. Źródła lokalne i gdzie sprawdzać stan sprawy

✦ Praktyka i nauka

Na tej stronie

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku - BIP, formularze, dane kontaktowe, podział spraw.

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku - BIP, formularze, dane kontaktowe, podział spraw.

- Narodowy Instytut Dziedzictwa / zabytek.pl - karty obiektów, mapy i podstawowe informacje o formach

ochrony.

- Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - aktualne materiały o ochronie zadrzewień, wycince na

nieruchomościach zabytkowych i ochronie gatunkowej.

- ELI / Dziennik Ustaw - zawsze podstawowe źródło aktualnego brzmienia ustaw i nowelizacji.

- Gminy / miasta - gminne ewidencje zabytków, miejscowe plany, programy opieki nad zabytkami.

Nie opieraj decyzji proceduralnej na samej karcie zabytek.pl. To świetne źródło orientacyjne, ale organ rozstrzyga na podstawie przepisów i formalnego zakresu ochrony.

Adresy internetowe do szybkiego wyszukania: eli.gov.pl • gov.pl/web/gdos • wuoz.bialystok.pl / BIP WUOZ • zabytek.pl

Podstawa / źródło: Źródła publiczne, stan sprawdzony 16.09.2026 r.

§ 41. Źródła prawne - wykaz podstawowy

♦ Praktyka i nauka

Na tej stronie

Akt / materiał	Znaczenie
----------------	-----------

Akt / materiał

Znaczenie

Ustawa z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

podstawowa regulacja konserwatorska

Dz.U. 2024 poz. 1292

tekst jednolity bazowy użyty z późniejszymi zmianami

Ustawa z 25.07.2025 r., Dz.U. 2025 poz. 1168

zmiany proceduralne obowiązujące od 26.02.2026

Ustawa z 09.10.2025 r., Dz.U. 2025 poz. 1673

kluczowa reforma art. 36 / 36aa i zieleni od 03.06.2026

Ustawa z 13.03.2026 r., Dz.U. 2026 poz. 483

kolejna nowelizacja ustawy

drzewa, krzewy, ochrona gatunkowa, opłaty, kary

Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody -

tekst jedn. Dz.U. 2026 poz. 13

Materiały GDOŚ i WUOZ

praktyczne objaśnienia i formularze

NID / zabytek.pl

przykłady podlaskich zabytków i lokalizacja

Dokument przygotowano jako materiał edukacyjny. Przy realnym postępowaniu trzeba sprawdzić aktualny tekst

aktu oraz indywidualny zakres wpisu do rejestru.

Podstawa / źródło: Stan prawny i informacyjny: 16.09.2026 r.

✓ 42. Podsumowanie: 12 zasad, które wystarczą do orientacji

♦ Praktyka i nauka

Na tej stronie

- Najpierw sprawdź zakres wpisu, nie tylko adres.
- Najpierw sprawdź zakres wpisu, nie tylko adres.
- Park/ogród/zaprojektowana zieleń wpisana do rejestru ma szczególny reżim art. 36.
- Od 03.06.2026 r. art. 36 ust. 1 pkt 1b obejmuje wycinkę poza pracami konserwatorskimi/restauratorskimi.
- Zintegrowane pozwolenie może zastąpić osobne zezwolenie/zgłoszenie z ustawy o ochronie przyrody.
- Wpisana nieruchomość niebędąca wpisanym parkiem może podlegać reżimowi przyrodniczemu z właściwością WKZ.
- 5 cm i 130 cm to dwa różne pomiary.
- Ochrona gatunkowa działa niezależnie od zgody na wycinkę.
- Pielęgnacja korony ma limity i nie może niszczyć historycznej kompozycji.
- Roboty w otoczeniu zabytku po zmianach 2026 co do zasady podlegają zgłoszeniu z art. 36aa.
- Zgłoszenie art. 36aa = 60 dni na sprzeciw.
- Nielegalne prace mogą prowadzić do wstrzymania, obowiązków naprawczych i wysokich kar.
- W Podlaskiem korzystaj z WUOZ Białystok / delegatur i zawsze weryfikuj aktualny BIP.

Jedno zdanie do zapamiętania: ochrona zieleni zabytkowej to jednocześnie czytanie zabytku jako kompozycji historycznej i drzewa jako elementu przyrody.

Podstawa / źródło: Koniec części zasadniczej.

? 43. Mini-test: 15 pytań kontrolnych

♦ Praktyka i nauka

Na tej stronie

- Czym różni się rejestr od ewidencji?
- Czym różni się rejestr od ewidencji?
- Co oznacza „otoczenie zabytku”?
- Dlaczego historyczny układ urbanistyczny może obejmować zielen?
- Jakie cztery główne formy ochrony wymienia art. 7?
- Kiedy wycinkę w zabytkowym parku rozstrzyga się w pozwoleniu konserwatorskim?
- Kiedy na wpisanej nieruchomości działa zgłoszenie z art. 83f?
- Jak zapamiętać 80-65-50?
- Do czego służy pomiar na 130 cm?
- Jakie są terminy 21 + 14?
- Co oznacza 60 dni w art. 36aa?
- Czy zgoda na wycinkę wyłącza ochronę gatunkową?
- Co grozi za prace bez pozwolenia z art. 36?
- Kto może kierować pracami przy wpisanym parku?
- Co należy zrobić przy złomie/wywrocie?
- Jakie trzy dokumenty sprawdzisz przed decyzją o rozpoczęciu robót?

Odpowiedzi powinny wynikać z mechanizmu, a nie z pamięci dosłownego brzmienia przepisów. Jeżeli umiesz prawidłowo wskazać organ, tryb, termin i wyjątek - rozumiesz procedurę.

Podstawa / źródło: Powtórka oparta na treści całego kompendium.

✓ 44. Odpowiedzi do mini-testu - skrót

♦ Praktyka i nauka

Na tej stronie

Hasło odpowiedzi

#

Hasło odpowiedzi

1

rejestr = forma ochrony/decyzja; ewidencja = wykaz o innych skutkach

2

teren wpisany dla ochrony widoku i przed oddziaływaniem zewnętrznym

3

definicja wprost obejmuje formy zaprojektowanej zieleni

4

rejestr, pomnik historii, park kulturowy, ustalenia planistyczne (+ Lista Skarbów dla ruchomych)

5

art. 36 ust. 1 pkt 1 lub 1b; integracja przez ust. 1aa

6

gdy nieruchomość wpisana, ale nie jest wpisany parkiem/ogrodem; zależnie od warunków art. 83f

7

80 topole/wierzby/2 klony; 65 kasztanowiec/robinia/platan; 50 reszta

8

opis drzewa i opłata

9

21 oględziny + 14 sprzeciw

10

termin na sprzeciw WKZ od zgłoszenia art. 36aa

11

nie

12

m.in. 500-500 000 zł + możliwe obowiązki naprawcze

13

osoba spełniająca art. 37b

14

ustalić tryb ustawowy, dokumentować, nie zakładać automatycznego zwolnienia

15

decyzja o wpisie, plan/warunki, wymagania przyrodnicze/budowlane

Podstawa / źródło: Odpowiedzi syntetyczne - sprawdź szczegóły w odpowiednich rozdziałach.